

**Patto di Collaborazione per il progetto denominato
ARRICRIA CEP**

ai sensi dell'art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023,

TRA

il COMUNE DI PALERMO, con sede in piazza Pretoria n.1 - C.A.P. 90132, C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare, Ing. Adriano Salvatore Di Francisca nato a Resuttano (CL) il 24/12/1969, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.82 dello Statuto del Comune di Palermo;

E

- il Sig. Giorgio Vaccaro, nato a Palermo il 29/06/1985, in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione richiedente denominata: "Orto Capovolto", con sede a Palermo in viale Principessa Mafalda n°2, P.I.06395340828,
- la sig.ra Antonietta Fazio, nata a Geraci Siculo il 17/08/1967, C.F. FZANNT67M57D977T, n. q. di legale rappresentante dell'Associazione San Giovanni Apostolo ETS, con sede in via Barisano da Trani, 1,
- il Sig. Giusto Catania, nato a Palermo il 10/06/1971, C.F. CTNGST71H10G273N, n.q. di rappresentante dell'Istituto comprensivo statale "Giuliana Saladino", con sede in via Barisano da Trani n. 7,

d'ora innanzi denominati "proponenti", autorizzati alla sottoscrizione del presente Patto, ai sensi dell'art.5 del sopracitato Regolamento.

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 16, comma 1, dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate

al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio;

- il Comune di Palermo, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2023, il *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, (d'ora innanzi: "Regolamento") che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- l'articolo 5, comma 1, del suddetto Regolamento definisce il Patto di Collaborazione (d'ora innanzi: "Patto") *lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni*, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;
- l'Amministrazione ha individuato nel *Servizio per la rigenerazione urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare – aree monumentali e pedonali* del Comune di Palermo la struttura preposta al coordinamento tra la cittadinanza e gli Uffici e i Settori di competenza per quanto concerne l'istituzione di meccanismi di amministrazione condivisa nella cura dei beni comuni;

CONSTATATO che i soggetti proponenti, riconoscendosi nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accettano integralmente i principi e di cui rispettano le disposizioni, in quanto applicabili, hanno presentato, in data 30/11/2023 prot. n.1528286 e successiva integrazione del 03/06/2024 prot. n.791229, una proposta per un Patto di Collaborazione ordinaria (all.1), volta a realizzare, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, da realizzarsi in via Barisano da Trani, nel tratto compreso tra la sede dell'associazione culturale San Giovanni Apostolo ONLUS e l'asilo nido comunale Peter Pan;

CONSIDERATA l'istanza integrativa prot. n.668780 del 18/04/2024 (all.2) mediante la quale si definisce l'intervento nelle sue modalità tecnico - operative;

VISTO il verbale della riunione del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico per l'analisi dei progetti (all. 3), ex art.7 del Regolamento sui beni comuni, tenutasi in data 30 maggio 2024, nella quale è stato espresso il parere di ognuno dei convenuti a seguito di verifica della coerenza della proposta con le previsioni regolamentari, rimandando l'esame definitivo della medesima ai successivi sopralluoghi congiunti di approfondimento

VISTO l'esito favorevole dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici degli uffici comunali competenti;

CONSIDERATO quanto emerso dalle assemblee pubbliche, che hanno coinvolto attivamente i portatori di interesse e le associazioni territoriali (all. 4) nella definizione del progetto e dei suoi aspetti organizzativi connessi;

CONSIDERATO la peculiarità della collaborazione sinergica, mediante la quale il progetto "ARRICRIA CEP" avvierà attività che andranno a beneficio della Istituzione scolastica del quartiere, dell'Associazione San Giovanni Apostolo e dei residenti più prossimi all'area oggetto di intervento, che potranno utilizzare gli spazi per la gestione condivisa di un bene comune;

VALUTATO che la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comitati di quartiere rappresenta un punto di forza specifico del Regolamento, contribuendo al benessere ed alla crescita civica, sociale e culturale delle comunità;

VISTA la proposta progettuale rielaborata sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale e definita in data 13/02/2025 (all.5);

VALUTATA la disponibilità comunicata dall'azienda RAP relativamente allo spostamento dei cassonetti di raccolta rifiuti indifferenziati (all.6);

VISTA l'Ordinanza n. 1413 del 02.10.2025 dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile che istituisce e regola l'area pedonale in via Barisano da Trani, nel tratto interessato dal presente patto (all.7);

CONSIDERATO il parere assentito della Sesta Circoscrizione formatosi in data 24 settembre 2025 (all.8);

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

In conformità alla proposta presentata al Comune di Palermo in data 30/11/2023 prot. n.1528286, alla successiva integrazione del 18.04.2024 e alla rielaborazione del 13.02.2025, il presente Patto di Collaborazione ha ad oggetto la realizzazione di un intervento di Rigenerazione Sociale e Urbana nel quartiere CEP di Palermo, da svilupparsi in un'ampia area pedonale ubicata nello spazio della via Barisano Da Trani, nel tratto compreso tra l'associazione San Giovanni Apostolo e l'asilo nido comunale Peter Pan.

Obiettivo del Patto è la creazione di uno spazio sicuro a disposizione dei bambini per l'ingresso e l'uscita da scuola, utilizzabile altresì per le attività di gioco e per gli incontri tra i cittadini del quartiere. Attraverso il Patto sarà pertanto possibile far nascere iniziative finalizzate a rendere la comunità dei residenti più coesa e resiliente, in grado di affrontare sfide comuni e promuovere il benessere di tutti i suoi componenti.

Nello specifico, per quanto riguarda l'area individuata, sono a carico dei soggetti proponenti i seguenti interventi:

- pitturazione delle superfici asfaltate e successiva collocazione di arredi urbani quali panchine, fioriere e altro (associazione Orto Capovolto);
- manutenzione periodica ed eventuale manutenzione ordinaria di quanto realizzato (Associazione San Giovanni Apostolo ETS – I. C. S. Giuliana Saladino);
- attività di cura e pulizia ordinaria degli spazi (Associazione San Giovanni Apostolo ETS– I. C. S. Giuliana Saladino);
- organizzazione di attività ludiche per i bambini (Associazione San Giovanni Apostolo ETS– I. C. S. Giuliana Saladino)
- predisposizione di incontri ed eventi culturali per i cittadini residenti nel quartiere (Associazione San Giovanni Apostolo ETS– I. C. S. Giuliana Saladino).

I costi di tali interventi e di tutte le attività connesse alla realizzazione degli stessi sono interamente a carico dei proponenti.

2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto ha una validità di quattro (4) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È' dovere dei soggetti proponenti dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente il quale è onerato, a proprie spese, alla rimozione dei manufatti, al ripristino dei luoghi e, a conclusione del periodo di sospensione, alla loro successiva ricollocazione sui luoghi concordati con il Comune di Palermo.

È', altresì, facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione e il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, della rimozione e dell'eventuale smaltimento dei manufatti ed al ripristino dei luoghi.

I soggetti proponenti possono recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo: *Comune di Palermo, Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. MODALITÀ DI AZIONE E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico i soggetti proponenti, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegnano a svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita il bene individuato;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un Patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art.3, comma 1, lettera D, del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con frequenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, i soggetti proponenti, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegnano a trasmettere al *Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali

criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

Tutte le attività di cui al presente Patto devono sempre essere poste in essere con l'adozione delle necessarie cautele in maniera conforme alla specifica normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

I proponenti si impegnano a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del Regolamento, i soggetti proponenti e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

I soggetti proponenti si impegnano a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: *Comune di Palermo, Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

10. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

In caso di mancato rinnovo del Patto, il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi (vedi art.12).

11. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte del Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico.

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in piazza Pretoria n.1 - 90132 Palermo, nella persona del Sindaco, rappresentante legale *protempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma1, lett.b) del Regolamento U.E. n.679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. e dell'art.43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i..

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, eliminazione o comunque i diritti previsti agli artt.15 e ss. del Regolamento U.E. n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art.77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Palermo 08.01.2026

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo

Sig. Giorgio Vaccaro,

Sig.ra Antonietta Fazio

Sig. Giusto Catania

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11. 12 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del Patto di collaborazione) 18 e 19 del presente Patto di Collaborazione.

Il soggetto proponente

Sig. Giorgio Vaccaro,

Sig.ra Antonietta Fazio

Sig. Giusto Catania